

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1392/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด เชียงใหม่
นาย แสง ญานะ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 218 วรรคแรก

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138, 140 วรรคสอง, 309 วรรคสอง กระทั่งหนึ่ง และมีความผิดตามมาตรา 142 อีกกระทั่งหนึ่ง ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 140 วรรคสอง จำคุกคนละ 3 ปี และลงโทษตามมาตรา 142 จำคุกคนละ 1 ปี ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138 วรรคสอง, 140 วรรคแรก ให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามมาตรา 140 วรรคแรก จำคุกคนละ 1 ปี รวมกับโทษฐานอื่นแล้วคงจำคุกคนละ 2 ปี นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ซึ่งหมายความว่าความผิดกระทั่งแรกศาลอุทธรณ์ภาค 2 ยังคงปรับบทลงโทษตามมาตรา 309 วรรคสอง ด้วย และความผิดกระทั่งหลังก็ยังคงปรับบทลงโทษและกำหนดโทษตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ดังนั้นความผิดกระทั่งแรกศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้นเฉพาะโทษที่ลงแก่จำเลยทั้งสองเท่านั้น ส่วนที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาระบุวรรคและแก้วรรคมาด้วยนั้น เป็นการระบุเพื่อให้ชัดเจนแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น มิได้แก้บทมาตราที่ลงโทษแต่อย่างใดคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 จึงเป็นการแก้ไขเล็กน้อย เมื่อโทษที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 2 วางมาแต่ละกระทั่งไม่เกิน 5 ปีคดีจึงต้องห้าม

ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 138, 140, 142, 309, 340, 33, 83, 90, 91 กับให้ริบของกลางและให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนเครื่องดัมกลั่นสุรา 1 เครื่องสุราแช่จำนวน 30 ไห สุรากลั่นจำนวน 1 ไห หรือใช้ราคาเป็นเงิน 1,860 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138, 140 วรรคสอง, 309 วรรคสอง, 142, 33, 83, 90, 91 ความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานกับฐานทำให้เสียเสรีภาพเป็นกรรมเดียวกัน ผิดต่อกฎหมายหลายบท ความผิดทั้งสองมีอัตราโทษเท่ากัน จึงลงโทษฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานตามมาตรา 140 วรรคสอง เพียงบทเดียว ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุกคนละ 3 ปี ฐานเอาทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดไว้ จำคุกคนละ 1 ปี เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 รวมจำคุกจำเลยทั้งสองไว้มีกำหนดคนละ 4 ปี กับให้จำเลยทั้งสองคืนเครื่องดัมกลั่นสุรา 1 เครื่อง สุราแช่ขนาดบรรจุไหละ 16 ลิตรจำนวน 30 ไห และสุรากลั่นขนาดบรรจุไหละ 16 ลิตร จำนวน 1 ไห หรือชดใช้ราคาเป็นเงิน 1,860 บาท แก่ผู้เสียหาย ริบของกลางที่จำเลยใช้ในการกระทำผิด ยกฟ้องข้อหาปล้นทรัพย์

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138 วรรคสอง, 140 วรรคแรก ให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตาม มาตรา 140 วรรคแรก จำคุกคนละ 1 ปี รวมโทษฐานอื่นแล้วคงจำคุกคนละ 2 ปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138, 140 วรรคสอง, 309 วรรคสอง กระทั่งหนึ่งและ มีความผิดตามมาตรา 142 อีกกระทั่งหนึ่งให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 140 วรรคสอง จำคุกคนละ 3 ปีและลงโทษตามมาตรา 142 จำคุกคนละ 1 ปี ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 138 วรรคสอง, 140 วรรคแรก ให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามมาตรา 140 วรรคแรกจำคุกคนละ 1 ปี รวมกับโทษฐานอื่นแล้วคงจำคุกคนละ 2 ปี นอกจากที่แก้ คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ซึ่งหมายความว่า ความผิดกระทั่งแรกศาล อุทธรณ์ภาค 2 ยังคงปรับบทลงโทษตามมาตรา 309 วรรคสองด้วย และความผิด กระทั่งหลังก็ยังคงปรับบทลงโทษและกำหนดโทษตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ดังนี้ ความผิดกระทั่งแรก ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้นเฉพาะโทษ ที่ลงแก่จำเลยทั้งสองเท่านั้นส่วนที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาระบุวรรคแรกและแก้ วรรคมาด้วยนั้นเป็นการระบุเพื่อให้ชัดเจนและแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นมิได้ แก้บทมาตราที่ลงโทษแต่อย่างไร คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 จึงเป็นการแก้ไขเล็กน้อย เมื่อโทษที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 2 วางมาแต่ละกระทั่งไม่เกิน 5 ปี คดี จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรกจำเลยทั้งสองฎีกาว่าไม่ได้กระทำผิดหรือมีส่วนรู้เห็นด้วย เป็น

ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ที่ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาจำเลยทั้งสองมานั้นเป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

พิพากษายกฎีกาจำเลยทั้งสอง

(บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข-ประพัฒน์ อุฑาภาพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>